



CITTÀ DI SOVERATO

CALABRIA

Settore I – Politiche Sociali – Contenzioso – Amministrativo

Determina N. 73

del 20/02/2024

COMUNE CAPO FILA: SOVERATO

Comuni aderenti: Amaroni - Argusto - Badolato - Cardinale - Cenadi - Centrache - Chiaravalle Centrale - Davoli - Gagliato - Gasperina - Girifalco - Guardavalle - Isca Sullo Jonio - Montauro - Montepaone - Olivadi - Palermi - Petrizzi - San Sostene - San Vito Sullo Jonio - Santa Caterina Dello Jonio - Sant'Andrea Apostolo dello Jonio - Satriano - Soverato - Squillace - Staletti - Torre di Ruggiero - Vallefiorita

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESA IN CARICO E L'AMMISSIONE ALL'INTEGRAZIONE RETTA RIVOLTA ALL'UTENZA CHE INTENDE USUFRUIRE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI E DOMICILIARI DI AMBITO VALERE SU FNPS, FRPS e FNA

Il Responsabile di Settore

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico Enti Locali;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", in particolare l'art. 17 "Titoli per l'acquisto di servizi sociali";
- la Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 23 "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)", in particolare art. 11 2° comma, lett. ed e) e art. 14 della medesima legge;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore";
- le Delibere di Giunta Regionale n. 499 del 26.09.2023 e n. 512 del 29.09.2023 di modifica del Regolamento Regionale n. 22 del 2019 ed in particolare il Capitolo 5 - Servizi domiciliari, territoriali e di prossimità dell'Allegato al medesimo Regolamento;

Visti i seguenti atti dell'Ambito Territoriale:

- la Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali dei Comuni dell'Ambito Territoriale, con Soverato Comune capofila, approvata dall'Assemblea dei Sindaci;
- Il verbale dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATS di Soverato, di approvazione del Piano di Zona, trasmesso alla Regione Calabria;
- il Decreto Dirigenziale di approvazione del Piano di Zona dell'ATS di Soverato della Regione Calabria;

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" è la legge nazionale finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari integrati che garantiscano un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà;

Vista la L.R. n°23, del 26 novembre 2003, recante "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi nella Regione Calabria (in attuazione della Legge n°328/2000);

Vista la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., "Realizzazione del sistema integrato di interventi

e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)", così come modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, viene riconosciuta la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;

Vista la Deliberazione n. 210 del 22 giugno 2015, avente ad oggetto "Ridefinizione degli ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema dell'offerta per la gestione dei servizi socioassistenziali" e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 503, del 25 ottobre 2019, avente ad oggetto la "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali ai sensi della legge 328 dell'8 novembre 2000 e della legge regionale n. 23 del 26 novembre 2003", la Regione Calabria, ha dato avvio al percorso istituzionale di riforma del welfare locale, attraverso la definizione di un nuovo assetto territoriale che vede gli Ambiti territoriali titolari delle funzioni socio assistenziali responsabili della pianificazione e della realizzazione sul territorio degli interventi e dei servizi sociali, riservando all'ente regionale l'indirizzo, la programmazione e il coordinamento delle politiche sociali;

Considerato che con la già menzionata d.g.r. n. 503/2019 è stato approvato il regolamento n. 22/2019" procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità", con relativo allegato a "requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socioassistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni" e allegato 1 "tipologie strutture-rette - modalità di calcolo";

Preso atto che il comma 2 dell'Art.7 del Regolamento n°22/2019 della Regione Calabria precisa che "A norma dell'art. 13, comma 2, lett. c) della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., le funzioni di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali, delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all'art.1, comma 5, della legge 8 novembre 2000 n. 328, spettano ai Comuni, in forma singola, associata o consorziata, mediante gestione diretta o delegata"

Considerata la competenza del Comune capo Ambito nelle attività di coordinamento e gestione del sistema sociale di Ambito, con particolare riferimento all'ammissione a retta degli utenti delle strutture socioassistenziali a ciclo diurno e residenziale e dei servizi domiciliari

Considerato che la Regione Calabria trasferisce annualmente i fondi destinati ai servizi di assistenza sociale agli Ambiti della regione, i quali programmano la destinazione degli stessi, a seguito di precisi atti di indirizzo e/o coerentemente con le linee guida degli stessi (FNPS, FRPS e FNA);

Considerato che per l'accesso ai servizi socioassistenziali di competenza:

- spetta al Comune Capo Ambito il compito di autorizzare l'utente e assumere l'onere della relativa retta o l'erogazione dei titoli per l'acquisto dei servizi;
- l'accesso dell'utente a un servizio socio assistenziale (sia di ambito che fuori ambito) può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito;

Considerato l'Art. 23 del Regolamento n. 22/2019, allegato alla D.G.R. n. 503/2019, "Individuazione degli operatori ai fini dell'erogazione dei servizi sociali" che evidenzia come:

- I Comuni capo Ambito, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, individuano i soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali tra quelli autorizzati, accreditati e iscritti all'Albo avvalendosi delle seguenti modalità:
- acquisto di servizi e prestazioni dai soggetti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge

regionale n. 23/2003 e s.m.i., mediante accordi/contratti stipulati con i fornitori, iscritti in una apposita sezione dell'Albo, che si dichiarano disponibili a erogare i servizi, secondo tariffe e caratteristiche qualitative preventivamente concordate e ivi indicate, anche a favore di utenti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;

- affidamento della gestione dei servizi ai soggetti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, e dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
- convenzioni con le organizzazioni di volontariato di cui al d.lgs. 117 del 3 Luglio 2017.

Vista:

- la Delibera n. 499 del 26/09/2023, avente ad oggetto: Modifiche alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii." e s.m.i.", con cui la Regione Calabria ha approvato:

- l'Allegato denominato "Regolamento recante modifiche al Regolamento 25.11.2019 n. 22";
- l'Allegato 1 concernente "Tipologie Servizi - rette - modalità di calcolo";
- l'Allegato denominato "Modifiche all'Allegato A al Regolamento 22/2019";
- con la stessa Deliberazione n. 499/2023, ha inoltre stabilito che:
- l'Allegato 1 sostituisce integralmente l'Allegato 1 alla D.G.R. 735/2022;
- tutti i servizi socioassistenziali autorizzati al funzionamento hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni dettate dal "Regolamento recante modifiche al Regolamento 25.11.2019 n. 22" e dall'Allegato denominato "Modifiche all'Allegato A al Regolamento 22/2019",
- tutte le disposizioni di cui all'Allegato 1 (nuovo regime tariffario, modalità di determinazione della compartecipazione, livelli di ISEE) trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2024;

- la Delibera n. 512 del 29/09/2023, avente ad oggetto: MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i." e s.m.i. - Presa d'Atto parere Terza Commissione Consiliare n. 30/12^ - "con la quale la Regione Calabria:

- ha preso atto del parere positivo n. 30/12^ espresso dalla Terza Commissione Consiliare nella seduta del 28 settembre 2023, in merito alla Deliberazione di Giunta n. 499 del 26 settembre 2023 ed ai relativi allegati, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8 e all'art. 29, comma 7 della legge regionale n. 23/2003;
- ha approvato definitivamente gli allegati alla D.G.R. 499/2023;

Dato atto che

- per una corretta collocazione dell'utente nel servizio più adatto è necessaria una accurata valutazione delle condizioni sociali e cliniche dell'utenza da parte del Servizio Sociale Professionale costituito c/o il Comune Capo Ambito e, ove necessario, anche con l'ausilio della Unità di Valutazione dell'ASP territoriale di competenza;
- la Regione Calabria provvede di anno in anno al trasferimento di risorse per la copertura dei servizi di cui alla presente;
- l'Ambito Territoriale di Soverato sulla scorta delle disponibilità finanziarie del bilancio annuale corrente instaura rapporti amministrativi con le strutture regolarmente accreditate, al fine di erogare le relative quote di integrazione retta per gli ospiti ammessi mediante istanza di cui al presente avviso;

Considerato

- che contributo per il pagamento della retta, onnicomprensivo di I.V.A., è finalizzato a garantire alle persone minori, adulti e disabili un adeguato percorso di assistenza, qualora temporanea o continuativa, ovvero di interventi di sostegno necessari, che non possono essere garantiti se non mediante l'inserimento in servizio idoneo;
- che il contributo concesso dal Comune capo Ambito per i servizi erogati a favore di persone minori, adulti e disabili autorizzate all'accesso ai servizi socioassistenziali di ambito, è erogato nel rispetto dei principi di

equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e libertà di scelta;

- che la misura del contributo ammonta alla differenza tra il valore della retta e l'eventuale quota sostenibile a carico degli utenti, se non diversamente disposto;
- che i requisiti di ammissione per la fruizione dei servizi di cui al presente avviso sono in generale

stabiliti dalla normativa in vigore: DGR 503/2019 e s.m.i. e Linee guida FNA;

- che, per quanto non esposto nel presente documento si fa riferimento alla normativa in vigore;
- che la compartecipazione dell'utente è stabilita con apposito regolamento, per come disposto dalla normativa in vigore;
- che la situazione personale/familiare sarà valutata da parte del Servizio Sociale professionale dell'Ufficio di Piano per individuare le eventuali prestazioni e/o servizi richiesti;
- che l'erogazione del contributo può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito ed alla effettiva disponibilità di posti in assistenza;
- che il Servizio Sociale professionale valutata la condizione dell'utente può proporre servizio alternativo all'istituzionalizzazione;
- che per motivi d'urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, che ha l'obbligo di informare il Comune di residenza dell'utente entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale;
- che il Comune Capo Ambito procede alle dimissioni degli utenti secondo quanto previsto dalla normativa in vigore e nello specifico, nel caso di adulti in difficoltà (da 18 a 64 anni), il ricovero di un ospite può essere autorizzato per un massimo di 24 mesi decorsi i quali l'Ambito deve elaborare, se ancora necessari, sostegni diversi dai percorsi di istituzionalizzazione;
- che l'inserimento di utente in struttura fuori ambito può avvenire solo in caso di assenza di servizio residenziale, semiresidenziale o domiciliare in Ambito, valutata la necessità da parte del Servizio sociale professionale e sempre e solo a seguito di autorizzazione preventiva dell'Ambito territoriale di riferimento;
- che ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i. il collocamento dell'utente nella Struttura e l'erogazione del contributo, avviene a fronte di un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano costituito c/o il Comune Capo Ambito nel quale dovranno essere previsti:
 - obiettivi;
 - progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica;
 - verifica dei risultati;
 - il periodo di erogazione del contributo è commisurato al raggiungimento degli obiettivi nei tempi indicati dal progetto.

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'emanazione di evidenza pubblica per consentire l'avvio delle procedure di presa in carico e ammissione a retta per le annualità di competenza;

Considerato che il presente atto non determina alcun onere a carico dell'Ente, in assenza di specifica determinazione del Settore circa l'ammissione a retta dell'utente richiedente;

Ritenuta l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte della sottoscritta, la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010;

Verificata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.147- bis comma 1. D.Lgs.n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittima e correttezza dell'adozione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

Visti

- la deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione

2023-2025";

- la deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2023-2025";
- il D.lgs n° 267/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- **di approvare** l' "Avviso Pubblico e l' All. 1 (schema di domanda), per la presa in carico e l' ammissione all' integrazione della retta rivolta all' utenza che intende usufruire dei servizi socio assistenziali residenziali, semiresidenziali e domiciliari di ambito a valere su FNPS, FRPS e FNA";
- **di dare atto** quale Responsabile del procedimento è la scrivente in qualità di Responsabile del I° Settore;
- **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell' art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
- **di notificare** il presente provvedimento ai Comuni dell' ATS di Soverato per la pubblicazione sui rispettivi Albi pretori e ai Rappresentanti Legali delle Strutture fuori ambito che ospitano persone residenti nell' ATS di Soverato;
- **di specificare che** il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013, del DPR 62/13 come modificato dal DPR n. 81/2023;
- **di disporre**, ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Soverato alla sezione all' albo pretorio on-line.

Il Responsabile del I° Settore

f.to Paola Grande



DISTRETTO SOCIO – ASSISTENZIALE N. 3

Amaroni – Argusto – Badolato – Cardinale – Cenadi – Centrache – Chiaravalle – Davoli – Gagliato – Gasperina – Girifalco – Guardavalle – Isca S.J. – Montauro – Montepaone – Olivadi – Palermiti – Petrizzi – Sant'Andrea – Santa Caterina – San Sostene – San-Vito J. – Satriano – Soverato – Squillace – Staletti – Torre di Ruggero – Vallefiorita

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESA IN CARICO E L'AMMISSIONE ALL'INTEGRAZIONE RETTA RIVOLTA ALL'UTENZA CHE INTENDE USUFRUIRE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DI AMBITO A VALERE SU FNPS, FRPS e FNA.

PREMESSO CHE

La Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede il diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Specificando inoltre che ai profughi, agli stranieri ed agli apòlidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

La Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" prevede che i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali

La Legge 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)", così come modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;

PRESO ATTO della D.G.R. n. 210 del 22 giugno 2015, come integrata e modificata con D.G.R. n. 410 del 21 settembre 2018, concernente la "Ridefinizione degli ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema dell'offerta per la gestione dei Servizi Socio assistenziali" e l'approvazione dell'elenco degli ambiti territoriali ottimali;

VISTA la D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019, avente ad oggetto la "Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali ai sensi della legge n. 328 dell'8 novembre 2000 e della legge regionale n. 23 del 26 novembre 2003" la quale definisce il un nuovo assetto amministrativo che vede gli Ambiti territoriali titolari delle funzioni socio assistenziali responsabili della pianificazione e della realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, riservando all'Ente regionale l'indirizzo, la programmazione e il coordinamento delle politiche sociali;

VISTO:

- Il Regolamento n.22/2019 “Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, territoriali e di prossimità”, con relativo allegato A “requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socioassistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni” e allegato 1 “Tipologie strutture- rette - modalità di calcolo”;

VISTA:

- la D.G.R. n. 669 del 14 dicembre 2022, pubblicata sul BURC n. 294 del 21 dicembre 2022, con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento n. 22/2019 e all’Allegato 1 che sostituisce integralmente l’Allegato 1 della DGR 503/2019;
- la D.G.R. n. 735 del 28 dicembre 2022, pubblicata sul BURC n. 14 del 13 gennaio 2023, con la quale è stato confermato quanto disposto con la precedente deliberazione n. 669 del 14 dicembre 2022, con la sola modifica relativa all’importo della franchigia;
- la D.G.R. n. 499 del 26/09/2023, pubblicata sul BUR Calabria n. 212 del 28 settembre 2023, avente ad oggetto: MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a “Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.”, con la quale la Regione Calabria ha approvato:
- l’Allegato denominato “Regolamento recante modifiche al Regolamento 25.11.2019 n. 22”;
- l’Allegato denominato “Modifiche all’Allegato A al Regolamento 22/2019”;
- l’Allegato 1 concernente “Tipologie Servizi - rette – modalità di calcolo”;
- la D.G.R. n. 512 del 29/09/2023, pubblicata sul BUR Calabria n. 217 del 04 ottobre 2023, avente ad oggetto: MODIFICHE alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a “Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i.”- Presa d’Atto parere Terza Commissione Consiliare n. 30/12^ - “con la quale la Regione Calabria:
- ha preso atto del parere positivo n. 30/12^ espresso dalla Terza Commissione Consiliare nella seduta del 28 settembre 2023, in merito alla Deliberazione di Giunta n. 499 del 26 settembre 2023 ed ai relativi allegati, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 8 e all’art. 29, comma 7 della legge regionale n. 23/2003;
- ha approvato definitivamente gli allegati alla D.G.R. 499/2023;

VISTO che sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 214 del 29/09/2023 è stato pubblicato il REGOLAMENTO REGIONALE <<Modifiche al Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n.22 PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO E VIGILANZA DELLE STRUTTURE A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOCIOASSISTENZIALI, TERRITORIALI E DI PROSSIMITÀ>>, approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 29 settembre 2023;

PRESO ATTO CHE la D.G.R. n. 499/2023, ha, tra l’altro, stabilito che:

- l’Allegato 1 sostituisce integralmente l’Allegato 1 alla D.G.R. 735/2022;
- che tutti i servizi socioassistenziali autorizzati al funzionamento hanno l’obbligo di conformarsi alle disposizioni dettate dal “Regolamento recante modifiche al Regolamento 25.11.2019 n. 22” e dall’Allegato denominato “Modifiche all’Allegato A al Regolamento 22/2019”;
- che tutte le disposizioni di cui all’Allegato 1 (nuovo regime tariffario, modalità di determinazione della compartecipazione, livelli di ISEE) trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2024;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell’art.14 del Regolamento n.22/2019 e s.m.i.:

- l'apertura, la trasformazione di tipologia, gli ampliamenti ed i trasferimenti dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale sono subordinati al rilascio di autorizzazione al funzionamento da parte del Comune capo Ambito dell'ambito nel cui territorio esse sono collocate;
- l'autorizzazione è rilasciata ai soggetti, pubblici o privati, che risultano in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi previsti dalla normativa nazionale, in particolare in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, lavoro, sicurezza del lavoro, igiene e prevenzione incendi e dalle disposizioni di cui al Regolamento n. 22/2019 e ss.mm.ii.
- ai sensi dell'art.19 del Regolamento n. 22/2019 e s.m.i. i servizi e le strutture socioassistenziali, pubbliche e private autorizzate, a domanda, possono essere accreditate dal Comune capo Ambito dell'ambito territorialmente competente, con le modalità ed i limiti previsti dallo stesso Regolamento;
- ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Regolamento n. 22/2019 e s.m.i.; l'accREDITAMENTO è disposto dall'amministrazione competente, subordinatamente alla sussistenza dei requisiti indicati dallo stesso articolo, oltre a quelli relativi all'autorizzazione al funzionamento;

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- chiunque usufruisca delle prestazioni sociali, offerte nelle strutture socio assistenziali residenziali e semiresidenziali è tenuto a partecipare al pagamento delle relative rette, secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno e in relazione alla situazione economica personale e/o del proprio nucleo familiare, per tramite dell'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), determinato secondo la normativa vigente in materia (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e D.M.07/11/2014), nelle modalità previste dall'Allegato 1 alla D.G.R. n. 499 del 26/09/2023;
- il cittadino si avvale del principio di libera scelta del servizio;
- il limite massimo dell'integrazione non potrà superare l'importo massimo della retta.
- l'utente è tenuto a partecipare al pagamento della retta prevista per l'erogazione dei servizi (a carattere residenziale e semiresidenziale) anche con tutte le indennità (di accompagnamento, di comunicazione, speciale per non vedenti, ecc.) legate allo stato di salute dello stesso, se percepite, per come previsto dall'Allegato 1;
- le indennità di accompagnamento dovranno essere corrisposte per intero dalla data d'ingresso in una struttura socio assistenziale residenziale, anche per utenti con ISEE sotto la soglia minima prevista;
- il Comune capo Ambito, competente per residenza dell'utente, che riceve l'istanza di presa in carico, è tenuto a verificare, prima dell'inserimento nella struttura, e/o dell'erogazione del servizio, se lo stesso utente ha una situazione economica tale da poter corrispondere autonomamente la retta o se sia necessaria l'integrazione da parte comunale;
- al fine dell'ammissione alla partecipazione della retta, il Comune capo Ambito, per tramite del Comune di residenza o del Servizio Sociale Professionale, dovrà verificare, prima dell'avvio del servizio, la situazione economica familiare dell'utente secondo quanto disposto dall'Allegato 1 e comunicare allo stesso e/o ai familiari di riferimento le modalità previste per l'integrazione della stessa;
- l'ISEE, è uno degli strumenti necessari per stabilire se l'utente ha diritto a richiedere la prestazione agevolata, ma non configura il diritto automatico all'integrazione della retta da parte del Comune capo Ambito, in quanto l'ISEE non comprende alcuni redditi, o indennità percepite dagli utenti.
- per determinate tipologie di servizio il calcolo della partecipazione è ottenuto mediante l'utilizzo dei redditi della persona, indipendentemente dal valore ISEE di accesso.
- il Comune capo Ambito che riceve la richiesta di inserimento di una persona in una Struttura sociale, sia essa residenziale che semiresidenziale, è tenuto, a seconda della tipologia di utenza, alla quantificazione della quota a suo carico, sempre tenendo in considerazione le disponibilità finanziarie programmate;
- qualora l'utente intenda scegliere una struttura sita fuori dall'ambito di residenza, dovrà preventivamente comunque fare richiesta di presa in carico al Comune capo Ambito di appartenenza, il quale verificherà la presenza di servizi o strutture idonee a soddisfare il fabbisogno dell'utente. In caso di impossibilità dell'Ambito a soddisfare le necessità espresse dal proprio residente, l'Ambito stesso dovrà identificare, al di fuori del territorio di competenza, servizio idoneo

a soddisfare le necessità di assistenza espresse dall'utente, acquisendo dall'ambito individuato, la necessaria documentazione amministrativa del servizio identificato.

- il Comune capo Ambito che riceve la richiesta di inserimento di una persona in una Struttura sociale, sia essa residenziale che semiresidenziale, è tenuto, a seconda della tipologia di utenza, alla quantificazione della quota a suo carico, sempre tenendo in considerazione le disponibilità finanziarie programmate.

DATO ATTO CHE

- la compartecipazione alla spesa da parte dell'Ente resta legata alla verifica della disponibilità di risorse utili alla compartecipazione al costo del servizio;
- resta intesa la facoltà degli utenti di fruire di servizi sia intra che extra Ambito con retta a totale carico degli stessi utenti, sempre previa presa in carico del Servizio sociale di Ambito, in relazione alle condizioni sociali, ambientali ed economiche, ed altresì qualora si ravvisi la necessità di un intervento integrato mediante valutazione multidimensionale effettuata dall'UVM, per come previsto dalla normativa in vigore.

PRESO ATTO delle Linee guida dei Fondi trasferiti all'ATS dalla Regione Calabria (FNPS, FRPS, FNA etc.) che prevedono l'applicazione della normativa in vigore per forme di partecipazione dell'utente all'onere dei costi;

PRESO ATTO CHE il presente avviso, emanato dall'Ambito territoriale sociale di Soverato, intende promuovere la presa in carico degli utenti in maniera continuativa (a sportello), nel rispetto delle Linee guida dei fondi di riferimento, della capacità economica dell'Ente, a seguito di programmazione determinata dalla Conferenza dei Sindaci;

TENUTO CONTO di quanto premesso e considerata la necessità di procedere, anche a seguito dell'approvazione dei nuovi modelli di calcolo di compartecipazione ai costi dei servizi approvati dalla Regione Calabria e che trovano applicazione dal 01.01.2024, all'avvio di nuove procedure di ammissione a compartecipazione della retta, a favore di nuova utenza da prendere in carico e di quella già fruitrice di servizi socioassistenziali;

DI SPECIFICARE che l'istanza prodotta dall'utente non dà alcun diritto all'ammissione al beneficio e che la stessa è determinata solo da atto successivo riconosciuto in presenza di comunicazione/impegno di spesa a favore del richiedente;

DI SPECIFICARE che, ai sensi del Regolamento n. 22/2019 e ss.mm.ii., tale atto non determinerà a carico del Bilancio dell'Ente alcun onere aggiuntivo;

SI RENDE NOTO Che è aperta la procedura di presa in carico e ammissione a compartecipazione alla retta, per i servizi socio assistenziali rivolti a cittadini dell'ATS di Soverato residenti nei comuni di: Amaroni - Argusto - Badolato - Cardinale - Cenadi - Centrache - Chiaravalle Centrale - Davoli - Gagliato - Gasperina - Girifalco - Guardavalle - Isca Sullo Jonio - Montauro - Montepaone - Olivadi - Palermiti - Petrizzi - San Sostene - San Vito Sullo Jonio - Santa Caterina Dello Jonio - Sant'Andrea Apostolo dello Jonio - Satriano - Soverato - Squillace - Staletti - Torre di Ruggiero - Vallefiorita, che necessitano di accesso ai servizi di tipo residenziale, semiresidenziale;

Che l'istanza di presa in carico, allegata al presente, è reperibile presso i Comuni dell'Ambito ed è scaricabile dai rispettivi siti web e che la stessa deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo da presentare all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Soverato al presente indirizzo PEC protocollo.urp@pec.soverato.calabria.it e, per conoscenza, al Comune di residenza all'indirizzo PEC riscontrabile sul sito istituzionale.

Che tutti gli utenti richiedenti l'agevolazione per la fruizione dei servizi devono procedere alla presentazione dell'istanza corredata dall'apposita documentazione reddituale;

Che le persone che accedono alle prestazioni sociali sono tenute a partecipare, in rapporto alle proprie condizioni economiche, per come previsto dalla normativa in vigore, alla copertura del costo delle prestazioni, nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività in ragione della capacità economica degli utenti;

Che in caso di carenza di fondi disponibili la priorità di accesso all'integrazione retta è destinata ai soggetti aventi ISEE minore;

Che non sono esclusi da presentare istanza gli utenti dei servizi, anche in presenza dell'esenzione dalla compartecipazione per:

- i servizi erogati dalle strutture di cui alle tipologie 2.6, 2.7, 2.9 e 2.10 (vedi Allegato "1" alla DGR n. 512/2023) nei casi di inserimento del minore con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria adottato non su istanza di parte (utente o suo dante causa);
- i servizi erogati dalle strutture di cui alle tipologie 3.7 e 3.8 ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Si riportano le tipologie suindicate:

- 2.6: COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI (6 - 13 ANNI)
- 2.7: COMUNITA' EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-21 ANNI)
- 2.9: COMUNITA' SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI
- 2.10: CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTI
- 3.7: CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI
- 3.8: CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI

Che gli utenti esentati dalla compartecipazione, o chi ne fa le veci, devono presentare istanza, escludendo gli allegati di natura economico/reddituale, al fine di rendere edotto l'Ente sulla spesa necessaria all'erogazione della prestazione;

Che anche per gli utenti esentati dalla compartecipazione vige il principio della "capacità economica dell'Ente" per l'erogazione della spesa e che in assenza di fondi disponibili nessun contributo potrà essere erogato a favore di questi;

Che relativamente al calcolo della compartecipazione della retta da parte dell'utente, il Comune capo Ambito, acquisita la documentazione e sempre previa disponibilità/programmazione di fondi da destinarsi, quantifica la quota spettante, per come previsto dalla normativa vigente;

Che il presente Avviso prevede la scadenza al 31.12.2024:

con conseguente pubblicazione di "graduatoria" di soggetti ammessi a beneficio e che l'agevolazione è sempre legata alla disponibilità di risorse di Ambito a seguito di trasferimento dalla Regione Calabria;

Soverato, li 20/02/2024

La Responsabile del Settore 1

Paola Grande

AL COMUNE DI SOVERATO

PEC: *protocollo.urp@pec.soverato.calabria.it*

p.c. AL COMUNE DI RESIDENZA

PEC: _____

OGGETTO: Presa in carico e ammissione a beneficio/retta per servizi socioassistenziali.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____, Codice Fiscale _____,
residente a _____ prov. _____ indirizzo _____
C.A.P. _____,

con la presente in qualità di (indicare con un segno di spunta):

- ☐ Diretto interessato;
- ☐ Familiare (indicare il grado di parentela): _____
- ☐ Tutore/Amministratore di sostegno

del/della Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____
il _____, Codice Fiscale _____,
residente/domiciliato/a a _____ prov. _____ indirizzo _____
C.A.P. _____

CHIEDE

- ☐ la presa in carico
- ☐ l'ammissione all'integrazione della retta

per l'accesso ai servizi socioassistenziali erogati dall'Ambito territoriale sociale di Soverato:

- ☐ SERVIZIO DI ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE
- ☐ SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE
- ☐ ALTRO (specificare) _____

Presso la Struttura Socio Assistenziale denominata _____ con
sede in _____ Via _____

A tale proposito, dichiara:

- di essere consapevole che la presa in carico e l'eventuale ammissione al servizio è esercitata dal Servizio sociale professionale di Ambito, in relazione alle condizioni sociali, ambientali ed economiche, ed altresì qualora si ravvisi la necessità di un intervento integrato mediante valutazione multidimensionale effettuata dall'UVM, per come previsto dalla normativa in vigore;

- che i servizi forniti dall'Ambito sono erogati mediante risorse a valere su Fondi europei, nazionali, regionali e locali (es. FNPS, FRPS, FNA...);
- che i servizi sono erogati nelle modalità programmate e nei limiti delle risorse disponibili annue;
- che allo stato attuale l'utente è ospite nella struttura _____ a far data dal _____.

Tutto ciò premesso, acclude quanto segue:

1. **ISEE < € 25.000,00** in corso di validità dell'interessato riferito al nucleo familiare di appartenenza o **ISEE socio-sanitario** nel caso di utenti disabili non anziani;
2. **Dichiarazione**, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, della situazione finanziaria e patrimoniale relativa all'anno in corso;
3. **Dichiarazione**, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con la quale vengono indicati i soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice civile o con la quale viene dichiarato l'inesistenza di soggetti di cui art. 433 del Codice civile;
4. **Dichiarazione**, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, relativa all'impegno a comunicare di poter utilizzare per l'integrazione della retta le somme di cui questi divenga successivamente titolare a qualsiasi titolo (*emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite INAIL etc.*) e/o percepisca i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;
5. **Copia modello Obis-M**;
6. **Certificato medico** - relazione sanitaria, redatta dal medico curante dell'assistito o da altro specialista dalla quale risulta la compatibilità all'inserimento in struttura socioassistenziale;
7. **Copia Verbale invalidità o copia verbale handicap** ex art. 3 c. 3 della Legge 104/92, ove presente;
8. **Copia provvedimento dell'Autorità Giudiziaria** che dispone l'inserimento in struttura;
9. **Copia documento di identità e tessera sanitaria del richiedente**;
10. **Copia documento di identità e tessera sanitaria dell'assistito**;
11. **Copia nomina tutore/amministratore di sostegno**;
12. **Ogni altro documento utile alla valutazione dell'istanza.**

Si fa presente, di essere disponibile, a seguito di valutazione della presente, a produrre ulteriore documentazione necessaria per l'ottenimento di quanto richiesto.

Distinti saluti.

_____ li _____

Firma del richiedente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – esente da bollo ai sensi dell'Art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ a _____
il _____, Codice Fiscale _____
residente a _____ prov. _____ indirizzo _____
C.A.P. _____

con la presente in qualità di (indicare con un segno di spunta):

- ☐ Diretto interessato;
☐ Familiare (indicare il grado di parentela): _____
☐ Tutore/Amministratore di sostegno

del/della Sig./Sig.ra _____ nato/a _____ a _____
il _____, Codice Fiscale _____
residente/domiciliato/a a _____ prov. _____ indirizzo _____
C.A.P. _____

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

* (indicare con un segno di spunta)

- 1 - Che la **situazione reddituale e/o economica** per l'anno _____ è la seguente:
(ultima dichiarazione presentata)

	<u>Reddito proprio</u>	<u>Reddito complessivo di tutto il nucleo familiare</u>
REDDITO LORDO		
REDDITO NETTO		

- 1 - Che la **situazione patrimoniale** è quella risultante nel mod. ISEE corrente dell'anno _____

Firma del dichiarante

Data: _____ li _____

(per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

Allegato: Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. 445/2000, art. 38)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – esente da bollo ai sensi dell'Art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a _____ a _____
il _____, Codice Fiscale _____
residente a _____ prov. _____ indirizzo _____
C.A.P. _____,

con la presente in qualità di (indicare con un segno di spunta):

- ☐ Diretto interessato;
☐ Familiare (indicare il grado di parentela): _____
☐ Tutore/Amministratore di sostegno

del/della Sig./Sig.ra _____ nato/a _____ a _____
il _____, Codice Fiscale _____,
residente/domiciliato/a a _____ prov. _____ indirizzo _____
C.A.P. _____

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

* (indicare con un segno di spunta)

- ☐ che i **parenti civilmente obbligati** di cui art. 433 del Codice civile del/della Sig./Sig.ra _____ sono:

Nome e cognome	Nato a	il	Relazione di parentela

- ☐ l'**inesistenza di soggetti** di cui art. 433 del Codice Civile;

Firma del dichiarante

Data: _____ li _____

(per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

Allegato: Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. 445/2000, art. 38)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – esente da bollo ai sensi dell'Art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La _____ nato/a _____ a _____
_____ il _____, Codice Fiscale _____
_____ residente a _____ prov. _____ indirizzo
_____ C.A.P. _____

con la presente in qualità di (indicare con un segno di spunta):

- ☐ Diretto interessato;
☐ Familiare (indicare il grado di parentela): _____
☐ Tutore/Amministratore di sostegno

del/della _____ Sig./Sig.ra _____ nato/a _____ a _____
_____ il _____, Codice Fiscale _____
residente/domiciliato/a a _____ prov. _____ indirizzo
_____ C.A.P. _____

Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

D'impegnarsi a comunicare, per l'integrazione della retta, le somme che a qualsiasi titolo, in seguito, divenga titolare (*emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità ivi comprese quelle di guerra, rendite INAIL etc.*) e/o percepisca i relativi arretrati, ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano.

Firma del dichiarante

Data: _____ li _____

(per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite.

Allegato: Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (D.P.R. 445/2000, art. 38)